

2021年度
解 答

●2021年度出題項目と解答一覧

科目	部	問題番号	出題項目	解答
午前	105	II	1 専門家の善管注意義務	4
			2 顧客とは誰か	1
		III	3 J-REITにおける利益相反取引	4
			4 J-REITにおけるインサイダー取引規制	2
		IV	5 運用受託者等の行為とマスター職業倫理規程	4
	101	I	6 不動産証券化概論	2
		II	7 不動産証券化の仕組み	2
			8 不動産証券化商品	2
			9 不動産証券化	4
		III	10 不動産と私法	4
			11 不動産と公法	4
		IV	12 金融市場と金利	1
			13 情報開示	3
			14 株式の基礎知識	4
			15 債券の利回り	3
			16 銀行業務	2
			17 プロジェクトファイナンス	4
			18 PFI	1
		V	19 国内機関投資家の資産運用	2
			20 内外機関投資家による不動産投資	2
		VI	21 公的年金の不動産投資	3
			22 日米年金の不動産投資	2
		VII	23 資産保有SPCの倒産隔離	2
			24 組合	4
			25 最近のストラクチャードファイナンス市況	3
	102	I	26 不動産投資におけるリスクマネジメント	2
			27 不動産投資の基礎知識	1
			28 アセットマネジャーの業務	1
			29 アセットマネジメント業務にかかる用語	4
			30 ストラクチャリングについて	2
		II	31 不動産市場の情報	3
			32 様々なアセットの指標等	3
			33 公的な地価	2
			34 オフィス市場の指標と見方	2
		III	35 私法関係調査	2
			36 テナント調査	3
			37 収益還元法	3
			38 直接還元法の計算	3
			39 DCF法の計算	4
			40 遵法性調査	4
			41 建物環境リスク評価	3
			42 修繕更新費用(緊急、短期、中・長期)	1
		IV	43 プロパティマネジメント	3
			44 テナント賃貸企画・テナント賃貸管理	3
			45 テナント賃貸管理	1
			46 建物修繕業務	2
			47 エネルギー管理業務	2
			48 品質管理	2
			49 改修及び建築関連リスクと法規制	4
			50 環境不動産	1

科目	部	問題番号	出題項目	解答
午後	103	I	1 媒体の比較	2
			2 倒産隔離の考え方	4
			3 売買と賃貸借契約の関係	3
			4 信託の設定とその効果	3
			5 投資法人の仕組み	3
			6 上場リートと私募リート	2
			7 特定目的会社の制度	4
			8 不動産証券化法制の歴史等	3
			9 不動産特定共同事業と投資家保護	3
			10 宅建業と第二種金融商品取引業	4
			11 契約締結前交付書面	1
			12 投資家保護法	2
			13 投資家保護法の適用	1
		II	14 金融商品取引業	2
			15 金融商品仲介業及び外務員	1
			16 信託業	2
			17 犯罪収益移転防止	3
			18 情報管理と守秘義務	2
			19 J-REITの組成	2
		III	20 不動産流動化実務指針	4
			21 連結会計	4
			22 開示対象特別目的会社	3
			23 リース会計	4
			24 減損会計	2
			25 有価証券の評価	1
			26 資産除去債務	3
			27 不動産に関する会計基準	1
		IV	28 投資法人の導管性要件	2
			29 特定目的会社の導管性要件	2
			30 特定目的会社の税務	4
			31 信託の税務	3
			32 消費税の取扱い	3
			33 匿名組合の税務	1
			34 法人税課税対象となるヴィークル	4
			35 流通税に関する税務	4
104	I	I	36 期待効用と確実性等価	3
			37 正規分布	3
			38 現在ポートフォリオ理論(1)	2
			39 現在ポートフォリオ理論(2)	3
			40 資本資産評価モデル(CAPM)	2
			41 パフォーマンス評価	3
			42 債券	2
			43 デュレーション	3
			44 先物取引と先渡し契約	4
			45 オプション取引	1
		II	46 企業信用リスクの評価	2
			47 株価インデックス及び不動産投資インデックス	4
	III	III	48 個別銘柄リスクと市場リスク	4
			49 定率成長配当割引モデルの計算	4
			50 J-REITのNAV倍率	1

問題 1 4

（解説）

- イ. 誤り。このような状況では、営業社員CがAに対して行った説明が不法行為に該当するか否かがまず問題となる。営業社員Cの不法行為が問題にならないということではない。会社が負う責任は、C個人の不法行為を前提とした使用者責任というのが通常である。
- ロ. 誤り。金融商品取引法第36条の誠実・公正義務については、その文言だけを見ても、何が誠実で、何が公正なのかという具体的な基準や関係性（誰に対して、誰との関係でどのような場合に、どんな責任を負うのか）が明確ではない。したがって、その違反が直ちに損害賠償義務の根拠となるか否かは課題である。誠実な説明がなされていないという主張だけで請求が認められるとは言えない。
- ハ. 誤り。善管注意義務の内容は必ずしも契約で具体的義務内容が明らかにされるものに限られるわけではない。有価証券の販売業者が、勧誘先に対して一定の説明義務を課され、その義務に違反した場合に損害賠償が認められる裁判例がある。その説明義務の根拠が必ずしも明文化されていない場合でも信義則上の義務として認められる場合もある、金融商品取引法上明記されている説明義務に反していれば、法令違反として善管注意義務違反になることは明らかであろう。
- 二. 誤り。専門家として一定の注意義務が課される類型には宅地建物取引士などの資格を有する場合が多いが、抽象的に言うと、専門的な知識と職業倫理を要求される立場にいる個人であれば、専門家責任が問われる。マスターの資格を有しないからといって民事上の専門家責任を免れるわけではない。

問題 2 1

（解説）

- イ. 正しい。金融商品取引法上、金融商品取引契約は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為を行うことを内容とする契約をいうと定義されているが（第34条）、顧客本位原則や監督指針との関係では、必ずしも顧客が定義されているわけではない。それは実は金融商品取引法でも同じで、保護されるべき「顧客」は金融商品取引契約の依頼主（委託者）ではなく、相手方であることも多い。つまり、投資家である。金融商品の販売の過程において顧客とは誰かと言えば、それが投資家であることは常識的にも明らかであろう。顧客本位の業務運営に関する方針においても、金融事業者は、顧客本位の業務運営に関する方針を策定する際には、「取引の直接の相手方としての顧客」を念頭におくべきと言っている。そこでいう顧客が投資家を指すことも常識的な範囲内である。なお金融商品取引法の解釈においても、私募の取扱いの委託を受けた金融商品取引業者が締結前交付書面を顧客に交付する義務との関係において、その顧客については実質的に考えて、相手方である投資家を含むとされている。投資家保護（顧客本位原則）は実質的に考えるということが重要ということになる。
- ロ. 誤り。顧客本位原則と同様に、金融商品取引法上の誠実公正義務についても顧客に対して誠実かつ公正に、その職務を遂行しなければならないとある。ここでいう顧客とは投資家を指すと解釈することもできるが、だからといって委託者に対してその義務を負わないとは言えない。顧客本位原則でいう最善の利益というのも、依頼者との関係で忠実義務を負うものが果たすべき利益という趣旨と考えられる。
- ハ. 正しい。利益相反回避義務あるいは利益相反関係の適切な管理義務は、金融商品取引業者との関係では、忠実義務に基づくものと考えられる。そして忠実義務は依頼者に対して負うもので、そ

の依頼者である顧客とは、投資一任契約の場合には委託者となる。

- 二、正しい。顧客本位原則は法的拘束力を有するものではないとされているが、上記に述べた誠実公正義務、忠実義務は、金融商品取引法上の行為義務でもある。

問題3 4

(解説)

1. 正しい (必要)。利益相反取引を行う際の投資法人の事前同意に関する文である。
2. 正しい (必要)。不動産売買時における第三者鑑定を取得に関する文である。
3. 正しい (必要)。利益相反取引を行う場合の適時開示に関する文である。
4. 誤り (通常必要としない)。資産運用会社は、資産運用会社の利害関係人等と投資法人との間で資産の売買等の取引が行われたときは、当該取引に係る事項を記載した書面 (取引報告書面) を、当該投資法人等に遅滞なく交付しなければならない。取引報告書面を交付すべき相手方は金融庁でなく X 投資法人であるので誤り。

問題4 2

(解説)

空欄を埋めた文章は次のとおり。

金融商品取引法では、「上場会社等に係る (イ) 会社関係者又はこれらの (イ) 会社関係者から情報を得た情報受領者が、当該会社等の業務等に関する (ロ) 重要事実を知った場合において、その (ロ) 重要事実が (ハ) 公表される前に、当該会社等の株式等の売買等を行う取引」が禁止されている。

また、この“上場会社等”には、上場投資法人だけでなく、上場投資法人の (ニ) 資産運用会社や、(ニ) 資産運用会社の特定関係法人 (親会社や一定の利害関係人等) も含まれる。

問題5 4

(解説)

- イ。望ましくない。不動産鑑定士などの外部専門家を利用する場合、彼らの職業倫理に反するようなことを要請してはならない。また外部専門家もそのような要請に応じてはならない。
- ロ。望ましくない。運用受託者が、通常より高い報酬や有利な条件で同じ資本傘下にある不動産会社に投資不動産の維持管理を委託することは、忠実義務違反である。
- ハ。望ましくない。黙認しているとなると、善管注意義務違反を越えて、忠実義務違反である。プロたる者は、判断に迷う問題に直面した時にこそ、また部下や同僚が誤った方向へ進もうとした時にこそ、躊躇することなく、自らの考えや姿勢を明確に伝える必要がある。
- ニ。望ましくない (誤り)。マスターは、例外なく認定後も継続教育などを通じて常に不動産証券化に関する理論と実務の研鑽に努め、専門家に相応しい専門知識・能力を維持、向上させなければならない (「マスター職業倫理規程」Ⅰ。総則1参照)。
- ホ。望ましい (正しい) (「マスター職業倫理規程」Ⅰ。総則2参照)。

101. 不動産証券化の概論

問題6 2

(解説)

- イ。誤り。不動産証券化は特定の資産の信用力に依存して資金調達をするため、「アセットファイナンス」の領域に属する。
- ロ。誤り。収益 (商業用) 不動産ローンの証券化商品の略称は CMBS (Commercial Mortgage Backed

Securities) である。RMBS (Residential Mortgage Backed Securities) は住宅ローンの証券化商品である。

ハ. 正しい。

ニ. 正しい。IFRS は International Financial Reporting Standards (国際財務報告基準)、IVS は International Valuation Standards (国際資産評価基準) の略称である。

問題 7 2

(解説)

イ. 正しい。

ロ. 誤り。レバレッジによって出口リスクは高くなる。

ハ. 誤り。J-REIT におけるエクイティは投資証券を指す。

ニ. 正しい。

問題 8 2

(解説)

1. 誤り。アセットマネジメント機能が正しい。

2. 正しい。

3. 誤り。2008 年に東証の規則が改正され海外不動産投資の制約は解除された。

4. 誤り。不動産マーケット全体はカバーしていない。

問題 9 4

(解説)

1. 正しい。

2. 正しい。

3. 正しい。

4. 誤り。株式配当利回りではなく、安全資産利回りが正しい。

問題 10 4

(解説)

1. 誤り。取り消すことができるのではなく、意思能力を欠いて行った法律行為の効果は無効である (民法第 3 条の 2)。

2. 誤り。成年後見人は成年被後見人に対する同意権を有していない。

3. 誤り。不動産登記には公信力がないと考えられているため、実体法上の所有者でない登記上の所有権者から不動産を購入しても所有権は得られない。

4. 正しい。

問題 11 4

(解説)

1. 正しい。おとり広告も誇大広告として規制される。

2. 正しい。宅地建物取引業者は、宅地建物取引士に重要事項説明をさせなくてはならない。

3. 正しい。

4. 誤り。総合不動産投資顧問業者は、投資一任契約に基づく不動産取引等を行う営業等に加え、一般不動産投資顧問業を行うことができる。

問題 12 1

(解説)

- イ. 誤り。市場参加者の間で相対で取引がなされるのは店頭市場。
- ロ. 誤り。株式・社債・CP 等による資金調達 は 直接金融。
- ハ. 誤り。先物取引ではなくオプション取引。
- ニ. 正しい。

問題 13 3

(解説)

- イ. 誤り。金商法に基づく開示は TDnet ではなく EDINET (エディネット) により電子化されている。
- ロ. 正しい。
- ハ. 正しい。
- ニ. 正しい。

問題 14 4

(解説)

- イ. 正しい。
- ロ. 正しい。
- ハ. 正しい。
- ニ. 正しい。

問題 15 3

(解説)

償還利回り (%)

$$\begin{aligned} &= [\text{年間クーポン収入} + (\text{償還価格} - \text{購入価格}) \div \text{残存年数}] \div \text{購入価格} \times 100 \\ &= [100 \text{ 円} \times 1.5\% + (100 \text{ 円} - 95 \text{ 円}) \div 5] \div 95 \text{ 円} \times 100 \approx 2.63\% \end{aligned}$$

問題 16 2

(解説)

- イ. 誤り。知的財産権を含む。
- ロ. 正しい。
- ハ. 正しい。
- ニ. 誤り。定量的に把握・管理する。

問題 17 4

(解説)

- イ. 誤り。ノンリコースローンは広義のプロジェクトファイナンスである。
- ロ. 誤り。パーマネントローンに切り換えられることがある。
- ハ. 誤り。プロジェクトを遂行する SPV が資金調達を行う。
- ニ. 誤り。収益向上ではなく与信保全の観点からである。

問題 18 1

(解説)

- イ. 誤り。LCC が PSC を下回ると VFM がある。

- ロ. 誤り。多いのは BTO 方式である。
- ハ. 正しい。
- ニ. 誤り。PFI が PPP の代表的手法である。

問題 19 2

(解説)

- イ. 正しい。
- ロ. 誤り。支払い義務等の特性に基づき総合的にリスク管理を行う手法は、ALM (Asset Liability Management) であり、機関投資家の資産運用・管理では、ALM の考え方が導入されている。PML は Probable Maximum Loss (予想最大損失率) の略称で、地震などの災害リスク評価で用いられる指標である。
- ハ. 誤り。生保協会と損保協会の 2020 年のデータによれば、国内生保会社全体の国債の割合は 38.5% であるのに対し、国内損保会社は 12.8% で生保会社の方が高い。
- ニ. 正しい。

問題 20 2

(解説)

- イ. 正しい
- ロ. 誤り。GIC が、2014 年に「パシフィックセンチュリープレイス」を約 1,800 億円で取得したほか、CIC が 2015 年に「目黒雅叙園」を取得する等、日本でも大型取引を行っている。
- ハ. 誤り。国内私募 REIT の投資家分布 (2020 年末・出資総額ベース) において、最も多いのは「地域金融機関」で 4 割弱を占めている。次いで「中央金融法人」が 3 割弱、「年金」が 2 割を占めている。
- ニ. 正しい。

問題 21 3

(解説)

- イ. 誤り。そのような事実はないし、そもそも現物不動産物件の取得を行っていない。
- ロ. 誤り。不動産を含むオルタナティブ資産は、投資対象の特性に応じていずれかの区分に分類している。
- ハ. 誤り。積立金の一部は連合会に寄託されているものの、不動産を一括投資している事実はない。共同して投資を行う手法は、米国の大手年金基金で見られる。
- ニ. 正しい。

問題 22 2

(解説)

- イ. 正しい。
- ロ. 誤り。
- ハ. 誤り。個別物件に直接投資を行っていた場合を除き、近年のような年金が不動産投資を拡大するスキームは存在していなかった
- ニ. 正しい。

問題 23 2

(解説)

- イ. 誤り。SPC 自体が倒産するリスクを排除するだけではなく、オリジネーターの倒産リスクを排除する仕組みを構築する必要がある。
- ロ. 誤り。一般社団法人は基金拠出者と議決権保有者が制度的分離という特性を有していることで倒産隔離のために利用される。
- ハ. 正しい。
- ニ. 正しい。

問題 24 4

(解説)

- イ. 誤り。
- ロ. 誤り。
- ハ. 誤り。
- ニ. 誤り。

問題 25 3

(解説)

- イ. 正しい。
- ロ. 正しい。
- ハ. 正しい。
- ニ. 誤り。

102. 不動産投資の実務

問題 26 2

(解説)

- イ. 誤り。最終的な契約条件は、マーケット慣行や契約当事者間での個別折衝の上で決まることとなる。
- ロ. 誤り。ポートフォリオでの投資の場合、投資を分散化の方がリスク軽減につながる。
- ハ. 正しい。
- ニ. 正しい。

問題 27 1

(解説)

- イ. 正しい。
- ロ. 誤り。稼働中の収益物件と比較し、開発型はリスクが高く、マーケット回復期では、リスク・オンの状態となり、関心が高まることがある。
- ハ. 誤り。アクティブな投資とパッシブな投資の区分は、投資における意思決定権（コントロール権）の有無による区分である。
- ニ. 誤り。プライベートファンドも取引所に上場していない。

問題 28 1

(解説)

- イ. 誤り。投資クライテリアを決定するのはアセットマネジャーの役割である。
- ロ. 誤り。デューデリジェンスで得られた収入および支出に関する過去のデータを参考にして新規の募集賃料や各種工事費の実施内容などの想定を行うものであり、実績データはアンダーライティ

ングを行う際の参考となる。

ハ、誤り。ビジネスプランにおいては最終的な配当計画までを作成する。

ニ、正しい。

問題 29 4

(解説)

イ、正しい。

ロ、正しい。

ハ、正しい。

ニ、正しい。

問題 30 2

(解説)

イ、正しい。

ロ、誤り。競争入札はフィナンシャルアドバイザーを起用しなくても実施出来る（アセットマネジャー自ら行うことも一般的である）。

ハ、誤り。PM 会社においてもテナント退去に伴う精算などの会計業務及び PM レポートなどのレポートイング業務を行う。

ニ、正しい。

問題 31 3

(解説)

1. 正しい。

2. 正しい。

3. 誤り。募集賃料は新規賃料である。

4. 正しい。

問題 32 3

(解説)

イ、誤り。2020 年 12 月時点では、保有額の多い順として、オフィス、物流、商業、住宅、ホテルの順で、ホテルが占める割合は 7.8%である。

ロ、誤り。外国人宿泊者の全体に占める割合は、一番多かった 2019 年でも 2 割弱であった。

ハ、正しい。

ニ、誤り。東京では、2020 年 5 月には 24 年ぶりに人口の流出入数に大きな変化があった（出題時の教材掲載データによる）。

問題 33 2

(解説)

空欄を埋めた文章は、次のとおり。

固定資産税評価は、(イ) 市町村等が、固定資産税課税標準となる適正な時価を求めるための価格である。売買価格事例や公示地価、相続税路線価等を総合的に勘案して算定し、評価水準の目安は地価公示の (ロ) 7 割程度とされる。固定資産税、都市計画税、不動産取得税、(ハ) 登録免許税の算定に利用され、(ニ) 3 年毎の 1 月 1 日に評価替えが行われる。

問題 34 2

(解説)

- イ. 正しい。
- ロ. 正しい。
- ハ. 誤り。段階賃料やレントホリデーがあったとしても、フリーレントが指標として有用ではなくなったとは言いきれない。フリーレントの状況からも需給バランスを把握することができる。
- ニ. 誤り。一人あたり床面積は4坪程度で推移しており、減少傾向が続いている訳ではない。また、コロナ禍を通して、社員間のソーシャルディスタンスを確保するために、今まで以上に余裕あるスペースを求める企業もでてきており、減少だけとは限らない。

問題 35 2

(解説)

- イ. 正しい。不法占有者がいる場合、退去させるため多くの時間やコストを要すると、投資不適格と判断される場合もある。
- ロ. 誤り。債権である賃借権の場合、土地賃貸人に登記に応じる義務はなく、登記されていない場合が多い。
- ハ. 正しい。選択肢に記載の通り。
- ニ. 誤り。現在の契約内容を確認するとともに過去の契約内容、条件変更の経緯等も確認すべきである。

問題 36 3

(解説)

- イ. 正しい。一括して賃貸借契約が締結されている場合もテナント構成に業種の偏りがある場合と同様にリスクを考慮すべきである。但し、一括して賃貸借契約が締結されている場合、空室リスクが低く、維持管理をテナントが行うことでコスト低減が図れる場合もある。
- ロ. 誤り。本店として使用する場合は、支店として使用する場合と比較して相対的に移転、退去の可能性が低くなる。
- ハ. 正しい。選択肢記載内容のほか、契約形態、敷金、保証金等の一時金の有無、金額、退去に関する返還の要否などが調査内容の例としてあげられる。
- ニ. 正しい。

問題 37 3

(解説)

- イ. 正しい。
- ロ. 誤り。一般的に保有期間を10年程度で分析されることが多いが、不動産の鑑定評価で保有期間は10年と決められているわけではない。
- ハ. 正しい。
- ニ. 正しい。

問題 38 3

(解説)

直接還元法は一期間の純収益を還元利回りで還元して収益価格を試算する方法である。
問題の条件を前提及び指示に従い、試算すると次の通りとなる。

延べ床面積	7,500.00 ㎡
賃貸面積	6,000.00 ㎡
再調達原価	2,722,500,000 円
月額賃料単価	5,000 円/㎡
月額共益費単価	900 円/㎡
水道光熱費収入	特段の収入はないものと想定
駐車場収入	特段の収入はないものと想定
その他収入	特段の収入はないものと想定
空室等損失	(貸室賃料収入 + 共益費収入) × 5.0%
貸し倒れ損失	敷金により担保されていると想定し不要
運営費用	運営収益 × 25.0%
敷金残高	171,000,000 円
敷金の運用益	敷金残高 × 1.0%
資本的支出	再調達原価 × 0.4%

貸室賃料収入	(a)	360,000,000 円
共益費収入	(b)	64,800,000 円
(貸室賃料収入 + 共益費収入)	(c)	424,800,000 円
水道光熱費収入		0 円
駐車場収入		0 円
その他収入		0 円
空室等損失	(d)	21,240,000 円
貸し倒れ損失		0 円
運営収益	(e)	403,560,000 円
運営費用	(f)	100,890,000 円
運営純収益	(g)	302,670,000 円
敷金の運用益	(h)	1,710,000 円
資本的支出	(i)	10,890,000 円
純収益	(j)	293,490,000 円
還元利回り		4.5%
収益価格	(A)	6,520,000,000 円

問題 39 4

(解説)

DCF 法は、保有期間中の各期間に得られる純収益と復帰価格をその発生時期に応じて現在価値に割り引き、それぞれを合計して価格を求める。

設問の条件と指示にしたがい試算すると (a)～(e) は以下の通りである。

DCF 法による収益価格 (A) は、復帰価格の現在価値 (d) と純収益の現在価値合計 (e) を合計し試算される。

単位：円

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目
純収益 (NCF)	150,000,000	150,750,000	151,503,750	152,261,269	153,022,575	153,022,575
複利現価率	0.96	0.92	0.88	0.84	0.81	
純収益の現在価値	144,000,000	138,690,000	133,323,300	127,899,466	123,948,286	

保有期間満了時の売却価格	(a) 3,330,000,000	6年目純収益 最終還元利回り
売却費用	(b) 66,600,000	売却価格 × 2%
復帰価格	(c) 3,263,400,000	売却価格 - 売却費用
復帰価格の現在価値	(d) 2,643,354,000	復帰価格 × 5年目複利現価率
純収益の現在価値合計	(e) 667,861,052	

※上3桁未満を四捨五入した金額

割引率	4.4%
最終還元利回り	4.6%

DCF法による収益価格	(A) 3,310,000,000
-------------	-------------------

※上3桁未満を四捨五入した金額

問題 40 4

(解説)

1. 誤り。遵法性調査において申請関連図書は重要な書類である。
2. 誤り。いかなる場合でも現地調査を行わずに ER は作成できない。
3. 誤り。建物竣工時の遵法性の確保は「検査済証」の書面をもって証明されることとなる。
4. 正しい。

問題 41 3

(解説)

- イ. 正しい。
- ロ. 誤り。フェーズ I ではサンプリング採取までは行わない。
- ハ. 誤り。高濃度 PCB 廃棄物の計画的処理完了期限は現時点では 2024 年 3 月末日と決められている。
- ニ. 正しい。

問題 42 1

(解説)

- イ. 正しい。
- ロ. 誤り。修繕更新費用を安く算出することを ER 作成者の選定理由にすべきではない。
- ハ. 正しい。
- ニ. 正しい。

問題 43 3

(解説)

- イ. 正しい。
- ロ. 誤り。「維持管理レベルにかかわらず」「コストカットを最優先」が誤り。テナント満足度を高めるべく、質の高い建物の維持管理を図るとともに、コストの無駄を減らし、最適化の工夫を行うことが重要である。
- ハ. 正しい。
- ニ. 正しい。

問題 44 3

(解説)

1. 誤り。不動産市況やテナント動向、対象物件の立地特性やスペックなど多方面から分析して価格設定する必要がある。
2. 誤り。契約交渉に先駆け、入居希望者の与信調査等を行う必要がある。
3. 正しい。
4. 誤り。「常に対抗できる」が誤り。契約期間が 1 年以上の定期建物賃貸借契約の場合には、建物の賃貸人は期間満了の 1 年前から 6 か月前までの間に、賃借人に対して、期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。

問題 45 1

(解説)

1. 誤り。内装工事に際しては、資材の搬出入、作業員の出入りが頻繁にあるため、事前に打ち合わせて指示することが必要かつ重要である。そのほかにも管理上のチェックポイントは多数あるの

で注意が必要である。

2. 正しい。
3. 正しい。
4. 正しい。

問題 46 2

(解説)

1. 誤り。選択肢は「修繕工事」のことを述べている。
2. 正しい。
3. 誤り。予防保全だけでなく、事後保全の観点も必要である。
4. 誤り。工事の内容によっては、ビルメンテナンス業務仕様の変更や、館内細則の変更も必要。

問題 47 2

(解説)

1. 正しい。
2. 誤り。国内消費エネルギー全体の4割ではなく、2割弱が正しい。
3. 正しい。
4. 正しい。

問題 48 2

(解説)

1. 正しい。
2. 誤り。選択肢は、「法改正・コンプライアンスリスク」に関する説明である。
3. 正しい。
4. 正しい。

問題 49 4

(解説)

1. 正しい。
2. 正しい。
3. 正しい。
4. 誤り。建築基準法上「大規模の模様替え」とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半(1/2 超)の模様替えをいう。

問題 50 1

(解説)

1. 正しい。
2. 誤り。欧州の年金基金グループが中心となって創設されたのはGRESBである。
3. 誤り。日本において開発されたのはCASBEE-ウェルネスオフィスである。
4. 誤り。2019年の改正で対象が300㎡以上の中規模非住宅建築物まで拡大した。

2021 年度問題 (午後)

103. 不動産証券化商品の組成と管理

問題 1 2

(解説)

- イ. 誤り。合同会社は決算公告義務はない。また、職務執行者の選任は法人が社員となる場合にだけ必要となる。
- ロ. 正しい。特定目的会社では、特定資産が不動産現物の場合、「不動産の売買、交換又は賃貸に係る業務」については不動産管理处分受託者に委託しなければならないとされているが、不動産現物の売買等に係る投資判断を委託しなければならないとまでは規定されておらず、また、それ以外の者（総合不動産投資顧問業者など）に投資判断を委託しなければならないとも規定されていない。この点については、定款で優先出資社員が投資判断をする（不動産の売却について優先出資社員の同意を必要とするなど）という規定を持つことができる。これに対して、投資法人は、資産の運用に係る業務を資産運用会社に委託しなければならないが、資産運用会社は金商法の投資運用業の登録と不動産現物を特定資産とする場合には宅建業法上の取引一任代理等の認可が必要である一方で、投資法人の役員である執行役員や監督役員については運用についてプロであることなどは要求されていない。このことから、投資法人では、特定資産の売却に関する投資判断を役員会に委任するような制度設計はできないと解される。
- ハ. 正しい。GK-TK スキームでは、対象資産は信託受益権であるものとして始まったが、2013 年からは不動産特定共同事業法上、倒産隔離型の特例事業において対象資産を不動産現物とする GK-TK スキーム方式が可能となっている。
- ニ. 誤り。投資法人はその資産の運用を認可宅地建物取引業者が行う場合は、みなし宅建業者となる。特定目的会社の場合には、業務開始届出をしていれば宅建業法は適用されない。なお特定目的会社は、2010 年の改正で業務開始後に特定資産を追加取得できるようになったが、不動産現物の場合には、実務上（パブコメ上）、既存の特定資産と密接関連性を有しない場合には追加取得はできないとされており、全面的に禁止されているわけではない。

問題 2 4

(解説)

- イ. 誤り。SPC 自体の活動は制限されているとはいえ、賃貸借契約上の債務不履行は起こりえる現実的なリスクである。また、SPC 自体が倒産するリスクがほとんどないということになれば、SPC の倒産手続きを申立てる権利の放棄も問題にならない。
- ロ. 誤り。オリジネーターからの倒産隔離は真正譲渡との関係で議論されるのが一般的で、例えば、会社更生手続きにおいて管財人から譲渡行為を譲渡担保と認定されるリスクを念頭においた制度設計を言う。SPC への資産の移転後にオリジネーターに生じた事象から悪い影響を受けないようにするということが広い意味での倒産隔離であるが、少なくとも真正譲渡との関係では、移転行為は認めつつも譲渡担保などの担保取引と構成されるリスクが問題であり、移転行為そのものを無効化するリスクとは別の議論である。
- ハ. 誤り。SPC の親会社の社員が SPC の議決権を行使する際に違法な行為をしないことは倒産隔離とは関係のない当然の前提である。オリジネーターやスポンサー（エクイティ出資者）といった直接の利害関係者が SPC の当該議決権を行使することや、取締役の任免などの影響力を行使することにより倒産申立てや投資家の利益に反するような行為を行う可能性をいかに排除する仕組みを取るかが倒産隔離の一つの目的である。議決権保有者である社員には中立的な公認会計士等を当てることにより、利害関係者が議決権行使を通じて倒産申立てをするなどの可能性を排除するのがそ

の趣旨である。

- 二、誤り。一般社団法人とすることが多いのは特定社員である。特定目的会社の場合には、社員総会決議事項のほとんどについて議決権を保有する者は特定社員であり、優先出資社員はその経済的利益の確保に必要な限度で議決権を有するに過ぎない。実務的には使われない特定出資信託制度も特定出資を対象としている。特定社員は特定目的会社のガバナンスの中核を担う者であり、だからこそ、特定社員はいわゆる倒産隔離の要請から、実質的な意思決定を行わないことが期待される外部の第三者となる。

問題 3 3

(解説)

- イ、正しい。改正民法第605条の2第1項の規定で明記された。第605条の2第3項には、対抗問題として、移転した賃貸人たる地位を既存賃借人に対抗するには、譲受人は対抗要件の具備が必要となることが明記されている。実務では、所有権の移転に伴い通常移転登記がされるので、従前論されてこなかった部分が確認されていることになる。
- ロ、正しい。倒産法上の否認権の行使については、かなり以前から、相当の対価を得て行われた不動産の譲渡について、否認権を行使することは例外的な場合にのみ可能となるような手当がなされてきたが、改正民法で同趣旨の規定が債権者取消権についても制定された。
- ハ、正しい。既存賃借人つきの不動産を譲渡する際に賃貸人の地位を留保する合意、つまり実務的に言う、セール・アンド・リースバックの合意がなされるとどうなるかが民法605条の2の第2項に明記された。その場合には賃貸人たる地位は譲受人に移転しないとされているので、賃貸人が既存テナントに負担していた敷金返還債務も移転しない（譲受人が承継しない）と解するのが素直である。また、当該第2項の後段には、マスターリース契約が終了した場合には、賃貸人たる地位が譲受人に移転すると規定されているので、逆にマスターリース契約が終了していない限り、賃貸人たる地位は譲受人に移転していないことになり、その点からも、セール・アンド・リースバックの合意がなされた場合には、それが有効である限り、譲受人が既存テナントから敷金の返還を請求される根拠はないと解される。
- 二、誤り。設例でいうBを賃貸人、Aを賃借人とするマスターリース契約について、賃借人たるAが倒産手続きに入ったとしても、その事実のみをもって賃貸人たるBが賃貸借契約を解除できるわけではない。また、Aを転貸人、Cを転借人とするテナントリース契約においては、賃貸人側であるAのほうから、自らが倒産手続きに入ったことを理由として、賃貸借契約を解除することはできない。

問題 4 3

(解説)

- イ、誤り。オリジネーターたる当初委託者兼受益者は、不動産信託受益権の発行に際して発行者として自ら取得の申込みの勧誘をしても、不動産信託受益権は金融商品取引行為としての「私募」や「募集」の対象となっていないので、自らが行う私募や募集の中核的な行為である勧誘という事実を行っても金融商品取引行為を行っていないことにはならず、金融商品取引業（第二種金融商品取引業）の登録は要しない。
- ロ、正しい。自己信託をする場合には、受託者となる者が（自己）信託業の登録をしなければならないかという点は、信託業法第50条の2で、「信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者（政令で定める人数以上の者をいう。）が取得する場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。」とされている。政令で定める一定の人数は信託業法施行令第15条の2第1項で50名とされている（組合等が受益者と

なる場合の人数の算定方法については詳細な規定がある。)。50名未満の場合には登録は不要となる。

- ハ、正しい。信託契約の方式で設定された信託においては、信託財産責任負担債務（受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務をいう）に係る債権に基づく場合を除き、信託財産に属する財産に対しては、強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行等を行うことができないが、自己信託の場合はこの原則（信託財産の独立性）の例外として、設問のように、委託者がその債権者を害することを知って自己信託をしたときは、当該委託者（受託者であるものに限る。）に対する債権で信託前に生じたものを有する者は、信託財産に属する財産に対し、強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行等を行うことができる。
- ニ、誤り。設例でテナントの有する敷金返還請求権が、信託財産責任負担債務に係る債権であるか否かが問題となるが、当該敷金返還請求権は、信託設定前に委託者（所有者）が締結した賃貸借契約に基づく債権ではあるものの、信託設定に伴う所有者から受託者への所有権移転に伴い賃貸人の地位及び敷金返還債務は受託者に承継されているので、受託者の債務となっていることは明らかであり、信託財産責任負担債務に係る債権となる。従って上記ハの解説のとおり、信託財産に属する不動産に対して仮差押えを行うことができる。

問題5 3

（解説）

1. 誤り。リーマンショック時の反省から、資金調達が多様化を図る手段として、種類投資口や新投資口予約権付投資法人債（転換社債のようなもの）が議論されたが、導入されなかった。
2. 誤り。投資法人は、使用人を雇用することはできず（投信法第63条第2項）、投資法人が登録投資法人となって資産の運用を開始するには資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければならない（投信法第198条第1項）。役員会は、すべての執行役員および監督役員により構成されるが（投信法第112条）、執行役員や監督役員には不動産投資の経験や資産運用能力を有するという要件はないことから、投資法人が役員会で実質的な投資判断をするわけではないことは明らかである。役員会は、執行役員の職務の執行を監督する（投信法第114条第1項）役割を負うが、執行役員は、3ヶ月に1回以上、職務の執行の状況を役員会に報告しなければならない（投信法第109条第3項）ほか、一定の重要な職務を執行しようとするときは、役員会の承認を受けなければならない（投信法第109条第2項）。2013年の投信法改正により、資産運用会社の利害関係人等との間で行う一定の不動産取引について役員会承認事項とされた（投信法第201条の2）が、常に役員会で承認することまでは要さない。
3. 正しい。役員会や投資主総会の機関運営事務は一般事務委託の内容となっている。
4. 誤り。投資法人は初めからみなし賛成制度がビルトインされている訳ではない。合併契約の承認は投資主総会での特別決議事項である。みなし賛成制度は、投資法人は、規約によって、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案について賛成するものとみなす旨を定めることができる制度である。この規約による定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入される。

問題6 2

（解説）

- イ、誤り。投資法人の投資証券は金商法第2条第1項各号で列挙されている有価証券であり、勧誘規制との関係では「第一項有価証券」に分類される。有価証券投資を出資対象事業とする匿名組合における組合員の地位（組合持分）のような「第二項有価証券」の場合には、500名以上の多数の投

資家が証券を取得するような勧誘行為が行われる場合に、募集（公募）に該当するが、第一項有価証券の場合には 50 名以上を対象に勧誘行為が行われると募集（公募）に該当する。なお、新規発行の有価証券が公募になるか私募になるかについては、上場リートと私募リートで違いはない。私募リートは、上場していない点を除けば、投資法人としての制度は原則として上場リートと同じになる。

- ロ、誤り。金商法上のインサイダー規制はもともと「上場会社等」に適用されていたものであり、2013 年の金商法改正時に「上場会社等」に上場投資法人が含まれるようになった。その改正時に、上場投資法人も含めてその他上場会社等にも共通して導入された制度として、未公表の重要事実の伝達・推奨行為等の禁止がある。会社関係者であって、上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知った者は、他人に対し、公表前に当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をさせることにより当該他人に利益を得させ、又は当該他人の損失の発生を回避させる目的をもって、これを伝達し、又は当該売買等を行うことを勧めてはならないものとされた（金商法第 167 条の 2 第 1 項）。
- ハ、正しい。私募リートには上場制度による換金性がないので、私募リートの投資法人規約では投資主の請求によって投資口の払戻しを行う方式（オープンエンド型）を取るのが通常である。しかし、投資法人の投資法人規約には、投資主の請求による投資口の払戻しをするか否かを規定する必要があるが、私募リートの場合でも、払戻しをするかどうかは任意である。また全ての投資主から一斉に払戻し請求をされた場合に十分な現金を確保しておくことが難しいので、投資法人規約で、払戻し請求権の行使時期や投資法人が一定の時期に行う払戻し限度額を設けている。
- ニ、正しい。従前は東証に上場された上場リートが投資できる不動産は日本国内にある不動産に限られていたが、2008 年 1 月に国土交通省により「海外不動産鑑定評価ガイドライン」が定められ、海外不動産の鑑定評価方法が示されたことから、適切な投資判断を確保するための仕組みが整備されたとし、東証は 2008 年 5 月に有価証券上場規程等の一部改正を行った。これにより、上場リートに対する海外不動産への投資制約が解除された。さらに 2013 年の投信法の改正で、直接取得に加えて特別目的会社を通じた間接取得を実質的に可能とする緩和がなされた。

問題 7 4

（解説）

- 1. 正しい。特定目的会社は、組合の出資持分の取得は禁止されているが、例外として、不動産信託受益権（但し、信託行為において信託財産に属すべきものと定められた財産以外の財産を追加して取得することにより信託財産の変更を行うことが予定されているものを除く。）の取得及び管理・処分に係る業務を営む組合の出資持分は取得できる。
- 2. 正しい。資産流動化法第 208 条では、第 1 項で特定資産の譲渡人（以下「特定譲渡人」という。）が資産対応証券の募集等の取扱いができるという規定がある。しかし、特定譲渡人の役員は、特定目的会社の取締役、監査役になれない。
- 3. 正しい。特定目的会社の資金調達方法は限定されており、特定目的会社が匿名組合契約上の営業者となることはできない。特定目的会社が発行する優先出資証券の取得者については特に制限がないので、匿名組合の営業者が優先出資証券を取得する場合もある。この場合、匿名組合の営業者は匿名組合出資を受けて、有価証券である優先出資証券に投資をすることになるので、金商法上の自己運用行為を反復継続することになる。なお、設例における特定目的会社そのものは信託受益権という有価証券に投資をしているが、資金の拠出は優先出資社員となる者から行われるため、金商法上定義されている自己運用行為に該当せず、特定目的会社が自己運用業をしていることにはならない。
- 4. 誤り。業務開始届出書に添付する書類は多岐にわたるが、特定資産が現物である場合には特定資

産管理処分委託契約書又は予約契約書（調印済のもの）の写しを添付することになる。

問題 8 3

（解説）

- イ. 正しい。不動産特定共同事業法は 1995 年（平成 7 年）に施行されたが、それまでは、多数の投資家から資金を集めて共同で不動産投資を行う商品に関して投資家を保護する法律はなかった。
- ロ. 誤り。不動産投資顧問会社とも言える存在は、すでにリートの資産運用会社として出現していたので、金商法施行がきっかけではない。ちなみに不動産投資顧問業登録規程というものができたのは 2000 年（平成 12 年）である。不動産信託受益権が 2007 年（平成 19 年）に施行された金商法のもとで初めて有価証券とみなされることになり、不動産投資に関する投資家保護法に大きな影響を与えるようになったが、リートは 2001 年に登場しており、その根拠が 2000 年（平成 12 年）に施行された改正投信法で導入された投資法人制度である。
- ハ. 誤り。受益権については信託法上定義されているが、不動産信託受益権については、信託法上の定義があるわけではない。信託を利用した不動産の証券化では、対象不動産の受託者への名義移転があり、必要な登記は委託者から受託者への移転登記と信託登記である。不動産登記法では、信託の登記事項に、委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所などが掲げられ、登記官が各登記事項を記載した信託目録を作成することになるが、不動産信託において受益権を譲渡した場合には、不動産の信託登記上、受益者の変更が必要になるだけで、委託者名義を変更する必要はない（委託者名義は変更できない）。なお信託登記上の受益者の変更は、受益権の譲渡を第三者に対抗するためのものではない。不動産信託受益権の譲渡に関する第三者への対抗要件については、受益権が少なくとも指名債権を含んでいることから、指名債権譲渡と同様の方式を踏んでおけばよいと認知されている。受託者に対する通知または承諾に確定日付を取ればよい（民法第 467 条）。
- ニ. 正しい。金商法上の「みなし有価証券」の観点からみると、定義府令第 14 条に発行者と発行時期に関するみなし規定があり、当初委託者兼当初受益者が受益権というみなし有価証券の発行者とみなされ、また当該受益権を譲渡する時に発行されたとみなされる。

問題 9 3

（解説）

1. 正しい。不特法上の「特例投資家」のうち施行規則で規定されている「特例投資家」には金商法上の「特定投資家」が含まれる（不特法施行規則第 4 条第 1 項）。金融商品販売法上の重要事実の告知義務は、顧客が「特定顧客」である場合（金販法第 3 条第 7 項 1 号）には不要となる。金販法施行令第 10 条において、「特定顧客」とは金融商品販売業者等又は金商法に規定する「特定投資家」とであると定められている。投資家が個人である場合には消費者契約法の適用も考えられる。
2. 正しい。約款に基づく契約の締結義務は特例投資家に適用されない。特例事業の場合は金商法上のオプトインが可能となるので、特定投資家成りをした投資家にもこの行為規制は適用されなくなるという話である。不特法では、不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結をするときは、不動産特定共同事業契約約款に基づいて、これをしなければならない（法第 23 条第 1 項）とされている。2017 年改正法により、この法第 23 条第 1 項の約款規制は、特例投資家には適用されないことになった。同時に、特例事業に参加できる事業参加者は特例投資家以外の投資家（いわゆる一般投資家）も可能となった。特例事業者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘に係る業務を行う行為を第四号事業者に委託しなければならない（不特法第 2 条第 6 項第 3 号）。金商法上、特例事業者が事業参加者と締結する組合契約上の権利は集団投資スキーム持分に該当するので、特例事業者が不動産特定共同事業契約を締結する行為は、金商法上は特例事業者によ

るみなし有価証券の発行になり、第四号事業者が発行に係る勧誘行為を行う場合には金商法上の私募の取扱いになる。この際にオプトインをして特定投資家になった投資家も不特法上の特例投資家になり約款に基づく契約の締結義務を負わないことになる。

3. 誤り。不特法第 21 条の 2 では、金商法第 39 条を準用し、損失補填等の行為を禁止している。事業者が契約上受領できる報酬を放棄することも損失補てん行為になり得る。事業参加者が特例投資家の場合には一定の行為規制が適用されないが、損失補填禁止行為は適用除外となっていない。金商法上の特定投資家に適用されない行為規制も同様に、損失補填禁止は除外されておらず適用される。
4. 正しい。第一号事業者は自ら不動産特定共同事業契約の締結を行うものである。締結をする当事者である第一号事業者は、自ら投資家を勧誘して契約を締結することができる。第一号事業者が勧誘を行う商品の中で金銭で出資を行い金銭で払戻しを受けるタイプの組合理型商品には、金融商品販売法が適用され、第一号事業者が自ら投資家を勧誘して契約を締結する場合には金融商品の販売を行う者に該当する。

問題 10 4

(解説)

- イ. 正しい。出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行う匿名組合契約等に基づく権利の売買その他の取引に係る業務を、第二種金融商品取引業のなかでも「不動産信託受益権等売買等業務」(金商業等府令第 7 条第 6 号)といい、宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する役員又は使用人を各部門に配置するなどの人的要件が求められるが、宅建業者であることまでは求められない。
- ロ. 正しい。宅建業法第 35 条第 3 項は、「宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。」とする。他方、この場合の金商法上の信託受益権の譲渡については、オリジネーターたる当初委託者兼受益者は、不動産信託受益権の発行に際して発行者として自ら取得の申込みの勧誘をしても、不動産信託受益権は「私募」や「募集」の対象となっていないので、自らは金融商品取引行為を行っていることにはならず、金融商品取引業(第二種金融商品取引業)の登録は要しない。
- ハ. 正しい。宅建業者が金融商品取引法上の金融商品取引業者である場合、不動産信託受益権や当該受益権に対する投資事業に係る組合契約(民法上の任意組合契約、商法上の匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約)上の権利(以下「不動産信託受益権等」という。)の売主となる場合又は不動産信託受益権等の売買の代理又は媒介をする場合、宅建業法第 35 条第 3 項が準用されて、同号所定の重要事項を売買契約の当事者(厳密に言うと、売買の相手方又は代理を依頼した者若しくは媒介に係る売買の各当事者)に対して書面で行うべきものとされている。宅建業法第 50 条の 2 の 4。
- ニ. 正しい。第二種金融商品取引業者が不動産信託受益権の販売、売買の代理・媒介を行う場合には、宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する役員又は使用人を各部門に配置するなどの人的要件が求められるが、その部門には内部監査に係る部門が含まれる。

問題 11 1

(解説)

- イ. 正しい。本問の前提となる法律の条文の確認である。金商法第 37 条の 3 第 1 項本文柱書は、「金融

商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。」と規定する。この条文の表題は「契約締結前の書面の交付」となっているので、当該書面をここでは締結前交付書面と言う。締結前交付書面は、金融商品取引契約を基準にしているが、「金融商品取引契約とは、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為を行うことを内容とする契約をいう」と定義されている（第34条）ので、この設問の内容は正しい。

- ロ. 正しい。上記イの条文の形式的解釈として、金融商品取引契約の定義では、それを締結する当事者である相手方を「顧客」と言っているので、金融商品取引法第37条の3第1項本文柱書でいう「顧客」もそれと同じという解釈があり得る。しかし、パプコメにある通り、顧客が誰であるかは、投資者保護の観点から個別事例毎に実態に即して実質的に判断されるべきものであるので、有価証券の発行者から私募の取扱いを委託された場合には、委託者たる金商契約上の顧客だけではなく、当該証券を取得する投資家に対しても締結前交付書面を交付すべきことになる。
- ハ. 正しい。既発行の有価証券の流通の場合の受益権譲渡は、既発行の有価証券の売買という金融商品取引行為になり、売買を業として行う場合には、第二種金融商品取引業の登録が必要となる。この「売買」のうち「販売」という側面では、不動産信託受益権の所有者が販売を業として行う場合に該当しても、勧誘の全部を第二種金融商品取引業者に任せれば、受益権の所有者（売主）自体は、登録は不要となるという除外規定がある（定義府令第16条第1項第1号）。定義府令第16条第1項は、金融商品取引行為にならない類型を規定している。
- ニ. 誤り。オプトインは一般投資家からの申出と、それに対する金融商品取引業者からの承諾によって成立するが、特定目的会社は定義府令第23条で定められる特定投資家であり、オプトインはできない。むしろ、第二種金融商品取引業者は特定目的会社に対してオプトアウトの告知をしなければならない。

問題 12 2

（解説）

- イ. 誤り。法人と個人間の契約は、消費者契約に該当し、別段、投資商品に係る契約が除外されているわけではない。消費者契約法の適用もあり得る。なおA社は有価証券の販売行為をすることになるので、業として行う場合には、金融商品取引法の適用がある。金融商品販売法上は、有価証券を取得させる行為として、業として自ら販売する場合には金融商品販売業者となる。

- ロ. 誤り。上記イの事案には、金融商品取引法、金融商品販売法及び消費者契約法が適用されることになるが、「断定的判断の提供」は、各法律のもとで厳しく規制されている。

金商法第38条の禁止行為については、同条第2号は「顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為」が禁止されている。

金販法の下では、顧客に対し、当該金融商品の販売に係る事項について、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為（以下「断定的判断の提供等」という。）を行ってはならないとしている（金販法第4条）。

消費者契約法では、事業者が契約締結について勧誘をする際に、将来において消費者が受け取るべき金額など不確実な事項について断定的判断の提供をし、消費者が誤認、それによって意思表示をした場合に、契約を取り消すことを認めている（消費者契約法第4条第1項）。

設問の事案では、家賃収入について断定的判断の提供をしているので、当該条項に違反して断定的判断の提供を行ったことになり、同法第5条で、これによって生じた当該顧客の損害を賠償する責めに任ずるとしている。金融商品販売法第5条や第6条では、一般の不法行為の立証と異なり、顧客は販売の際における説明義務違反の違法性（故意・過失）の立証をする必要はないし、

因果関係及び損害額については推定規定があるので有利な取り扱いを受けることになる。消費者契約法のもとでの保護方法は次の問題となる。

- ハ、正しい。上記の通り消費者契約法では、契約を取り消すことを認めている（消費者契約法第4条第1項）。
- ニ、正しい。この設問は、特定投資家の範囲を記憶しているか否かの問題である。すべての外国法人は初めから特定投資家であるが、金融商品取引業者はこれらの特定投資家に対しては、金融商品取引契約締結前に、必ず、オプトアウト（特定投資家が一般投資家となる制度）できることを告知しなければならない（第34条）。

問題 13 1

（解説）

- イ、正しい。A社は、不動産信託受益権に投資をする任意組合契約上の権利（集団投資スキーム持分）の販売をB社に委託したので、B社はA社のために有価証券の販売の代理又は媒介行為を行うことになる。投資対象が不動産信託受益権なので不動産特定共同事業法の適用はなく、宅地建物取引業法、金融商品取引法、消費者契約法、金融商品販売法がある。宅地建物取引業法も投資家保護法と言える。宅建業法第50条の2の4では、宅建業者は、金融商品取引法上の金融商品取引業者である場合、不動産信託受益権や当該受益権に対する投資事業に係る組合契約上の権利の売主となる場合、所定の重要事項の説明を売買の相手方に対して書面で行うべきものとされている。
- ロ、正しい。個人がオプトインする場合には財産的要件がある。金商法等府令第62条を見ると、「取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における資産の合計額から負債の合計額を控除した額が3億円以上になると見込まれること」などの要件を満たさなければならない。特定投資家や特定顧客になった場合には、それぞれの法律すべてが適用されなくなるわけではない。どの部分がかわるのが重要であるが、金融商品取引法上の契約締結前交付書面の交付、金融商品販売法上の重要事項の説明義務は、それぞれ不要とされるものの一つである。
- ハ、誤り。金融商品販売法における民法上の不法行為の特則は、重要事項の説明義務がある場合においてそれをしなかったこと以外に、第4条の規定（顧客に対し、当該金融商品の販売に係る事項について、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為を行ってはならない。）に反して断定的判断の提供をした場合にも適用がある。
- ニ、誤り。2015年に金商法が改正される前は、適格機関投資家が1名いれば、あとの投資家（一般投資家と呼ばれている）については何ら属性に限定がなく、その人数が49名以内であれば、適格機関投資家等特例業務の届出を行い自己運用業を登録なく行えた。このように容易に利用できる特例業務の届出制度が濫用され、投資適格のない多数の一般投資家が被害を受けるようなファンドが組成されたというのが改正の背景にある。改正後には多方面で規制が厳格化された。

問題 14 2

（解説）

空欄を埋めた文章は以下のとおりである。

有価証券の募集・売出し・私募等に際し、転売目的で自ら取得すること・売れ残りの取得を内容とする契約をすること等は、（イ）引受けといい、（ロ）第一種金融商品取引業に含まれる。

（ハ）第二種金融商品取引業の登録には、株式会社要件、最低純財産額や自己資本比率の規制がないが、法人の場合は最低資本金1,000万円の規制があり、個人の場合は、原則として、営業保証金を供託しなければならない。

有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断につき助言をし、相手がそれに報酬を支払う契約を締結し、助言を行うことは、（ニ）投資助言・代理業に含まれる。

問題 15 1

(解説)

- イ. 誤り。金融商品仲介業者は所属金融商品取引業者等のために媒介・勧誘を行うのみで、その所属金融商品取引業者等を代理して契約を締結する権限はない。
- ロ. 正しい。
- ハ. 正しい。
- ニ. 正しい。

問題 16 2

(解説)

- 1. 正しい。
- 2. 誤り。信託の受益権も金商法上の有価証券（みなし有価証券）である。
- 3. 正しい。
- 4. 正しい。

問題 17 3

(解説)

- 1. 正しい。（犯収法第2条第2項）
- 2. 正しい。（犯収法第4条第1項・第4項）
- 3. 誤り。過去に確認済の顧客については、一定の要件を満たさなければ、取引時確認は必要である。（犯収法第4条第3項、犯収法施行令第13条、犯収法施行規則第16条）
- 4. 正しい。

問題 18 2

(解説)

- イ. 誤り。信託業法は、信託財産に関する情報を用いて自己又は当該信託財産の受益者以外の者の利益を図る目的で取引することを禁じており（信託業法第29条第1項第3号）、不動産特定共同事業法は、金融商品取引法第40条を準用するとともに（不動産特定共同事業法第21条の2）、業務上知り得た秘密の漏洩を禁じている。（不動産特定共同事業法第31条）
- ロ. 正しい。（金融商品取引法第166条、第167条、第167条の2）
- ハ. 正しい。（個人情報の保護に関する法律第2条第4項・第5項、個人情報の保護に関する法律施行令第3条）
- ニ. 誤り。「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」は、個人情報の利用目的の特定（同ガイドライン第2条）、本人の同意の形式（同ガイドライン第3条）、機微情報の厳格な取扱い（同ガイドライン第5条）などを定め、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」より厳格な個人情報の取扱いを求めている。

問題 19 2

(解説)

- 1. 正しい。投信法第199条。
- 2. 誤り。投資法人の役員としては、一人以上の執行役員と、これを上回る数の監督役員を置く必要がある。投信法第95条。
- 3. 正しい。投信法第68条第2項、投信法施行令第57条。
- 4. 正しい。投信法第63条第2項。

問題 20 4

(解説)

- イ. 正しい。リスク負担割合、すなわち流動化する不動産の譲渡時の適正な価額（時価）に対するリスク負担の金額の割合が概ね 5% の範囲内であれば、リスクと経済価値のほとんど全てが他の者に移転しているものとして取り扱う。
- ロ. 正しい。リースバック取引がオペレーティング・リース取引であって、譲渡人（借手）が適正な賃借料を支払うこととなっているときは、その限りにおいて売却処理が認められることとなっている。
- ハ. 正しい。追加出資の可能性がある場合や他の名目でありながら実質的に追加負担となるリスクに該当する場合には、当該追加出資や追加負担リスクを加味してリスク負担割合を算定した上で不動産流動化実務指針の許容範囲内か否かを判断する。
- ニ. 正しい。継続的関与の例として 9 つの項目が挙げられており、「譲受人である特別目的会社が譲渡人に対して売戻しの権利を保有している場合」もその一つである。

問題 21 4

(解説)

1. 正しい。
2. 正しい。
3. 正しい。
4. 誤り。非連結とされるためには、①適正な価額で資産を譲り受けている、②資産から生ずる収益を特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立されている、③特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されている、の 3 つの要件を満たす必要がある。問題文にある要件は不動産流動化実務指針において継続的関与が認められる場合の一例である。

問題 22 3

(解説)

空欄を埋めると、下記のとおりである。

連結財務諸表に関する会計基準第 7-2 項により、(イ) 子会社 に該当しないものと推定された特別目的会社は、次の事項を注記しなければならない。

(1) 開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要

- ・開示対象特別目的会社の数
- ・主な法形態
- ・会社との関係（議決権に対する所有割合、(ロ) 役員の兼任状況
- ・会社と開示対象特別目的会社との取引状況や取引の目的

(2) 開示対象特別目的会社との取引金額等

- ・当期に行った主な取引の金額
- ・当該取引の期末残高
- ・当期の主な損益計上額
- ・開示対象特別目的会社の直近の (ハ) 財政状態

問題 23 4

(解説)

1. 誤り。土地については、所有権の移転条項又は割安購入選択権の条項がある場合を除き、オペレーティング・リース取引に該当するものと推定する。これは、土地の経済的耐用年数は無限であ

- るため、通常、フルペイアウトのリース取引に該当しないと考えられることによる。
- 誤り。土地と建物等を一括したリース取引（契約上、建物賃貸借契約とされているものも含む）は、原則として、リース料総額を合理的な方法で土地に係る部分と建物等に係る部分に分割した上で、ファイナンス・リース取引の該当可否の判定を行う。
 - 誤り。経済的耐用年数基準で判断する場合の判定基準は「解約不能のリース期間が、当該リース物件の経済的耐用年数の75%以上である場合」に当該リース取引がファイナンス・リース取引と判断される。問題文は解約不能リース期間が5年、経済的耐用年数は8年であり、 $5 \div 8$ 年で62.5%となり、耐用年数の75%を下回るため、ファイナンス・リース取引に該当しない。
 - 正しい。現在価値基準とは、「解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90%以上であること」である。

問題 24 2

（解説）

- 誤り。正しいステップの順番は、①固定資産のグルーピング、②減損の兆候の把握、③減損の認識の判定、④減損損失の測定、⑤減損損失を損益計算書に計上である。
- 正しい。問題文のケースでは回収可能価額は6,000であり、帳簿価額と回収可能価額との差額4,000を減損損失として計上する。
- 誤り。おおむね独立したキャッシュフローを生み出す最小単位でグルーピングしなければならないため、資産が他の資産と一体となり機能している場合には一体として機能している単位ごとにグルーピングを行う。
- 誤り。減損会計に関しては「帳簿切離し方式」によるものとされ「洗替え方式」は採用しない。したがって、一度減損会計により減損損失を計上した場合には、たとえ該当固定資産の収益性が翌期以降に回復したとしても、評価益の計上は認められない。

問題 25 1

（解説）

空欄を埋めると下記のとおりである。

- ・売買目的有価証券は、（イ）時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理する。
- ・満期保有目的の債券は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、（ロ）償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。
- ・子会社株式及び関連会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。
- ・その他有価証券（売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券）は、（ハ）時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、次のいずれかの方法により処理する。
 - （1）評価差額の合計額を純資産の部に計上する。
 - （2）（ハ）時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産の部に計上し、（ハ）時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する。
- ・市場価格のない株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。

問題 26 3

(解説)

1. 誤り。建設仮勘定や投資不動産についても資産除去債務が存在している場合には、資産除去債務会計基準の適用対象となる。
2. 誤り。一時の費用として計上するのではなく、減価償却を通じて有形固定資産の残存耐用年数にわたり各期に配分する。
3. 正しい。資産除去債務の発生時に、当該債務の金額を合理的に見積ることができない場合には、これを計上せず、当該債務額を合理的に見積ることができるようになった時点で負債として計上する。
4. 誤り。資産除去債務には、有形固定資産を除去する義務のほか、有形固定資産の除去そのものは義務でなくても、有形固定資産を除去する際に当該有形固定資産に使用されている有害物質等を法律等の要求による特別な方法で除去するという義務も含まれる。

問題 27 1

(解説)

1. 正しい。
2. 誤り。不動産流動化実務指針の適用対象となる不動産の譲渡にあたっては、収益認識会計基準は適用されない。
3. 誤り。不動産信託受益権の譲渡についても、リスク・経済価値アプローチに基づいて会計処理を行うとしている。
4. 誤り。賃貸等不動産に該当する場合には、期末における時価の注記を行うが、期末時点の時価をもって貸借対照表価額とすることはない。

問題 28 2

(解説)

1. 誤り。減損損失の計上に伴い会計と税務の処理に差異が生じ、税務上の所得が会計上の利益を上回った場合には、「投資法人の計算に関する規則」に則り、会計上、一時差異等調整引当額として区分される部分については、通常の利益の分配と同様、「配当等の額」として取り扱われることとなる。(措法第 67 条の 15 参照)
2. 正しい。負ののれん発生益などの計上により会計上の利益が税務上の所得を上回る場合には、会計上、「投資法人の計算に関する規則」に則り、一時差異等調整積立金を計上することにより、税務上も一時的に内部留保が認められることとなる。(措法第 67 条の 15 参照)
3. 誤り。負の評価・換算差額等が前期繰越利益及び任意積立金(当期目的取崩を含む)に一定の調整(買換特例圧縮積立金及び一時差異等調整積立金の積立・取崩等)を行った金額(以下、「前期繰越利益等の額」という。)を超過する場合には、負の評価・換算差額等から前期繰越利益等の額を控除した金額を、導管性要件の判定式の分母の額から控除することができるよう手当されている。
4. 誤り。その事業年度に係る配当等の額の支払額がその事業年度の配当可能利益の額として政令で定める金額の 100 分の 90 に相当する金額を超えている場合に、支払配当の全額が損金に算入される。(措法 67 条の 15①二、)

問題 29 2

(解説)

特定目的会社の導管性要件は大別して対象法人(対象事業体)の要件と対象事業年度の要件により構

成されており、本問は対象法人の要件を問うものである。なお対象法人の要件は下記の通り。

- ①資産流動化法に規定する特定目的会社名簿に登録されていること
- ②以下の何れかに該当するものであること
 - A) 公募発行した特定社債の発行価額の総額が (イ) 1 億円以上であるもの
 - B) その発行した特定社債が (ロ) 機関投資家又は特定債権流動化特定目的会社のみによって (ハ) 保有されることが見込まれているもの
 - C) その発行した優先出資が 50 人以上に引き受けられたもの
 - D) その発行した優先出資が (ロ) 機関投資家のみによって引き受けられたもの
- ③その発行した (ニ) 優先出資及び基準特定出資の募集等が募集毎かつ種類毎に 50%超国内で行われる旨流動化計画に記載又は記録があること
- ④会計期間が1年以下であること
(措法第 67 条の 14、措令第 39 条の 32 の 2 及び措規第 22 条の 18 の 4)

問題 30 4

(解説)

1. 正しい。特定目的会社は外形標準課税の対象外とされている。(地方法第 72 条の 2 第 1 項第 1 号ロ参照)
2. 正しい。特定目的会社が受け取った配当等については、受取配当等の益金不算入の適用はない。また、特定目的会社が支払う配当等についても、出資者において受取配当等の益金不算入の適用はない。なお、「外国子会社からの受取配当等の益金不算入」制度についても、特定目的会社は、適用対象外となっている。(措法第 67 条の 14 第 2 項及び第 3 項参照)
3. 正しい。資本金 1 億円以下の法人等については欠損金の繰戻還付の適用を受けることができる(措法第 66 条の 13 第 1 項第 1 号)が、特定目的会社は資本金額に関わらずその適用範囲から除外されており、原則として欠損金の繰戻還付の適用はない。なお、令和 2 年 2 月 1 日から令和 4 年 1 月 31 日までの間に終了する各事業年度における欠損金等の新型コロナ税特法の特例等からも除外されている(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第 7 条 5 号)。但し、解散事業年度その他一定の要件に該当する事業年度の欠損金については、特定目的会社でも例外的に繰戻還付の適用対象となる。(法第 80 条第 4 項)
4. 誤り。特定目的会社については、資本金額にかかわらず、資本金が 1 億円以下の中小企業に認められている軽減税率、貸倒引当金の損金算入が認められる貸倒引当金の特例、交際費の限度額までの損金算入の適用はない。(措法第 67 条の 14 第 2 項及び第 3 項参照)

問題 31 3

(解説)

1. 正しい。集団投資信託(特定受益証券発行信託、合同運用信託、証券投資信託、国内公募等投資信託、外国投資信託)および退職年金等信託、特定公益信託等については、信託収益を受益者が現実に受領したときに、受益者に課税する。なお、税法上の「集団投資信託」という用語は、一般的に用いられる「集団投資スキーム」という用語とはその対象範囲が異なっており、集団投資スキームに含まれる特定目的信託等、税法上法人課税信託に分類されているヴィークルは含まないことに留意が必要である。
2. 正しい。税法上の分類として、「受益者等課税信託」、「集団投資信託等」、「法人課税信託」に分かれ、その分類によって課税方法が異なる。受益者等課税信託は、その信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、法人税法、所得税法を適用する。(法第 12 条第 1 項、所得税法第 13 条第 1 項参照)

3. 誤り。受益者等課税信託においては、信託財産の譲渡及び信託財産からもたらされる収支は、受益者の取引とみなされることから、消費税の計算においても受益者の計算に含められることとなり、受託者の消費税計算からは除かれる。集団投資信託、法人課税信託、退職年金等信託又は特定公益信託等については、その信託財産の実質的な所有者である受益者等ではなく、現実に信託財産を所有しその運用等を行っている取引行為者である受託者が納税義務を負う。
4. 正しい。法人が委託者となる信託のうち、重要な事業の信託、一定資産を20年超自己信託するもの、損益分配の操作が可能である信託等一定の信託については法人税課税信託に分類される。(法第2条29号の2ハ(2)(3))

問題 32 3

(解説)

1. 誤り。高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、事業者免税点制度及び簡易課税制度は適用できない。(消法第12条の4参照)
2. 誤り。事業者が国内において行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額(建物に係る資本的支出を含む(消基通11-7-5。))については、課税売上割合の如何にかかわらず仕入れに係る消費税額の控除の規定は適用されない(消法第30条第10項)。ただし、その後3年以内にその居住用資産を譲渡或いは課税事業へ転用した場合には、仕入れ税額の調整を受けることができる。
3. 正しい。簡易課税制度の適用を受けられるのは、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下である場合に限られるため、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円超となる場合には原則課税となり、物件取得に係る還付税額が生じる場合には還付を受けることができる。(消法37条第2項、第4項参照)
4. 誤り。「事業年度終了の日」ではなく、「事業年度開始の日」における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人については、第1事業年度の納税義務は免除されない。(消法第12条の2第1項)

問題 33 1

(解説)

1. 正しい。消基通1-3-2において、匿名組合の事業に属する資産の譲渡等または課税仕入れ等については、商法第535条に規定する匿名組合契約に規定する営業者が単独で行ったことになるものとしている。
2. 誤り。国内法においては、非居住者及び外国法人に対する匿名組合契約分配金について、PEの有無にかかわらず源泉徴収が義務付けられている。(所法第212条、213条)
3. 誤り。法人が匿名組合員である場合におけるその匿名組合営業について生じた利益の額又は損失の額については、現実に利益の分配を受け、又は損失の負担をしていない場合であっても、匿名組合契約によりその分配を受け又は負担をすべき部分の金額を、その計算期間の末日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。(法基通14-1-3)
4. 誤り。匿名組合契約を締結し、出資を行う個人が営業者から受ける利益の分配について、所得税法上の区分は原則として雑所得となり、他の所得と通算することが出来ない。ただし、匿名組合員が当該匿名組合契約に基づいて営業者の営む事業に係る重要な業務執行の決定を行っているなど、組合事業を営業者と共に経営していると認められる場合には、その匿名組合員が営業者から受ける利益の分配は、営業者の営業の内容に従い事業所得又はその他の各種所得となり、区分に応じた通算が可能となる。(所基通36・37共-21)

問題 34 4

(解説)

法人税の課税対象となるか否かにより分類すると以下の通りとなる。

法人税の課税対象となるもの (法第4条第1項、法第2条第3号)	法人税の課税対象とならないもの (法第4条第1項、法基通1-1-1、 法第12条第1項)
合同会社、株式会社、一般社団法人 投資法人、特定目的会社、特定目的信託 人格のない社団	匿名組合、受益者等課税信託 任意組合、合同運用信託、投資事業有限組合

従って、4が正しい。

投資法人、特定目的会社、特定目的信託は課税対象となる事業体であるが、一定の要件を満たす場合に所得計算上配当を損金に算入することが可能となり、結果として法人税課税を減少することができる。

また、合同会社は、匿名組合と組み合わせることにより、匿名組合契約に基づき匿名組合員に分配すべき利益の額を営業者たる合同会社の所得計算上損金に算入することが可能となり、結果として法人税課税を減少することができる。ただし匿名組合が人格のない社団と認定されると、法人税課税の対象となりスキームの破綻を招くこととなる為留意が必要である。

問題 35 4

(解説)

1. 誤り。一旦信託設定された不動産を信託受益権として取得しても、不動産取得税という不動産の取得にはならない。一方、不動産を現物で取得した譲受人が直後に不動産を信託しても譲り受けは信託設定前であり、現物で行われたのであるから原則として課税対象となる（地方法第73条の7第3号により形式的所有移転として非課税となるのは、譲渡直後に行われた譲受人の信託設定に伴う受託者への所有権移転のみである）。
2. 誤り。特例事業者が営む不動産特定共同事業において取得する一定の不動産に係る不動産流通税についての軽減措置については、平成31年税制改正により、不動産特定共同事業法第2条第7項の小規模事業者についても、適用を受けることができることとなった。（措置法第83条の3第3項、第4項、地方法附則第7条第18項）
3. 誤り。不動産取得税は、不動産の取得について取得者に課税される都道府県税である。有償・無償の別、登記の有無を問わず、土地・家屋の購入や、家屋の建築などにより不動産を取得したときに課せられ、その課税標準は原則として固定資産評価基準によって評価し決定された価格となる。
4. 誤り。法定4ヴィークルの軽減対象は不動産取得税と移転登記に関わる登録免許税のみであり、固定資産税（及び保有に関わる特別土地保有税）、保存登記及び変更登記に関わる登録免許税については、法定4ヴィークルであることによる減額はない。

104. ファイナンス理論と投資分析

問題 36 3

(解説)

この問題における富 W に対する投資家の効用を $U=\sqrt{W}$ で表せるため、この投資機会の期待効用

$E(U(W))$ は以下のように求めることができる。

$$E(U(W)) = 0.5 \times \sqrt{1,600} + 0.5 \times \sqrt{2,500} = 20 + 25 = 45$$

また、確実性等価とはこの投資機会と同じ効用を得ることのできる確実な富である。

確実性等価を W^* とすると、以下の式を満たすこととなる。

$$\sqrt{W^*} = 45 \Rightarrow W^* = 45 \times 45 = 2,025 \text{ (円)}$$

問題 37 3

(解説)

1. 正しい。リスク回避的な投資家であれば、期待値が同じ場合にはリスクが低い資産 A を選択する。
2. 正しい。正規分布は左右対称であり、収益率の期待値を上回る確率は同じである。
3. 誤り。資産 A の標準偏差の方が小さいため。
4. 正しい。資産 A は ± 2 標準偏差内の値を取る確率であり約 95%である一方、資産 B は ± 1 標準偏差内の値を取る確率で約 68%である。

問題 38 2

(解説)

- イ. 正しい。
- ロ. 誤り。相関係数は -1 から 1 の間の値を取る。
- ハ. 正しい。
- ニ. 誤り。2つの資産の相関係数が小さくなるほど、ポートフォリオのリスク（標準偏差）は小さくなる。

問題 39 3

(解説)

1. 誤り。リスク・リターン平面上では縦軸上(リターン軸)に位置する。
2. 誤り。同一の効率的フロンティアを想定していたとしても、投資家のリスク回避度によって最適ポートフォリオは異なる。
3. 正しい。
4. 誤り。投資家のリスク回避度に関係なく決定する。

問題 40 2

(解説)

$$\text{資産 A} \quad (4.4 - 1.0) / (3.0 - 1.0) = 1.7$$

$$\text{資産 B} \quad (3.6 - 1.0) / (3.0 - 1.0) = 1.3$$

$$\text{資産 C} \quad (2.6 - 1.0) / (3.0 - 1.0) = 0.8$$

$$\text{資産 D} \quad (1.0 - 1.0) / (3.0 - 1.0) = 0.0$$

また、ベータ値が 1 であるのは、市場ポートフォリオと同じ期待リターンを持つ資産である。

問題 41 3

(解説)

1. 誤り。Aの方が低い。
2. 誤り。トレーナーの測度は A が大きい。
3. 正しい。
4. 誤り。シャープ・レシオの説明である。

なお、ファンドA、Bのシャープ・レシオとトレーナーの測度は以下のとおり。

シャープ・レシオ A : $(4\%-2\%)/5\%=0.4$ B : $(6.5\%-2\%)/6\%=0.75$
トレーナーの測度 A : $(4\%-2\%)/0.5=4\%$ B : $(6.5\%-2\%)/1.2=3.75\%$

問題 42 2

(解説)

- イ. 正しい。
ロ. 誤り。 $100/1.02/1.02 \approx 96.12$ (円) である。
ハ. 誤り。スポットレートも 3% となる。
ニ. 正しい。

問題 43 3

(解説)

1. 正しい。
2. 正しい。デュレーションは実質平均残存期間であり、クーポンが大きい債券の方がデュレーションは短い。
3. 誤り。デュレーションが長い債券の方が価格変動は大きくなる。
4. 正しい。

問題 44 4

(解説)

1. 誤り。取引を現時点で約定するという経済的な効果は同じである。
2. 誤り。これはオプション取引の説明である。
3. 誤り。値洗いによって損益が変動し追加の証拠金(追証)が求められるのは、先物取引のみである。
4. 正しい。先物の理論価格と現物価格の間には、裁定取引の結果、次式で表される関連性が生じる。
先物の理論価格 = 現物価格 + 現物価格 × (金利 - 現物の配当やクーポン)

問題 45 1

(解説)

これはプロテクティブ・ブット戦略である。

株式が 1,000 円から 800 円に値下がりしたことにより、株式から 200 円の損失が生じた。他方、オプション価格 100 円で購入したブット・オプションを権利行使し、3ヶ月後に 800 円の株式を行使価格 1,000 円で売却することで、100 円の収益 $(=1,000 \text{ 円} - 800 \text{ 円} - 100 \text{ 円})$ となった。

その結果、正味損益としては、-100 円 $(=100 - 200)$ となる。このように、プロテクティブ・ブット戦略は、原資産を保有している場合にブット・オプションの買いポジションを組み合わせることで、行使価格以下に価格が下落した場合のヘッジ機能を利用するものである。

問題 46 2

(解説)

1. 正しい。
2. 誤り。格付けの基本はデフォルト・リスクにあり、回収リスクは発行体企業のデフォルト懸念が比較的大きい場合に加味するという考え方がある一方で、デフォルト・リスクと回収リスクの双方をよく吟味して総合的な判断に下すという会社もある。

3. 正しい。A 社が投資する SPC の開発事業が失敗に終われば、(出資金とプロジェクトファイナンスで資金をまかなう場合であっても)、A 社の SPC への出資持分の価値が棄損してしまうリスクがある。
4. 正しい。負債比率が低くても、資産内容やリスクが高いものであれば、デフォルト・リスクが高い場合もある。

問題 47 4

(解説)

1. 正しい。株価インデックスは、大きく分けて、「時価総額加重型」と「株価平均型」とがあり、東京証券取引所が公表している「TOPIX」は、時価総額加重型の株価インデックスである。
2. 正しい。「株価平均型」である「日経平均株価(日経 225)」が上昇したとしても、時価総額が大きい銘柄の下落が大きい場合、「時価加重型」である「TOPIX」が下落する可能性がある。
3. 正しい。日経平均株価(日経 225)は、その名のとおり 225 銘柄によって構成されている。ただし構成銘柄に上場廃止があった場合、補充銘柄が決まるまでは 225 銘柄未満で構成される期間が過渡的に存在する。
4. 誤り。AJPI は負債によるレバレッジ効果を反映しない実物不動産にかかる不動産投資インデックスであるのに対し、AJFI は負債によるレバレッジ効果を反映した不動産ファンドインデックスである。

問題 48 4

(解説)

- イ. 誤り。株式投資のリスクは複数銘柄への分散投資によって低減できる個別銘柄特有のリスク(アン・システムティックリスク)と分散投資によっても低減できない市場リスク(システムティックリスク)の2種類に分けられる。
- ロ. 誤り。個々の銘柄が市場リスクに影響を受ける度合いはベータ(β)という指標で表される。
- ハ. 正しい。
- ニ. 誤り。株式市場全体の動きとは無関係な個別銘柄のリスクは個別銘柄特有のリスク(アン・システムティックリスク)である。

問題 49 4

(解説)

定率成長配当割引モデル(ゴードンモデル)を用いて算出される株価(P)は「配当金(D) $\div$ (期待リターン(r) -1 株当たり配当金の成長率(g))」、すなわち「 $P=D\div(r-g)$ 」で計算される。この計算式を変換すると、「 $g=r-D\div P$ 」となる。問題にある前提数値を当てはめると、「 $g=4.0\%-10.0\text{円}\div 200.0\text{円}=-1.0\%$ 」となる。

問題 50 1

(解説)

- イ. 誤り。NAV 倍率とは、投資口価格を REIT が保有する不動産を時価換算(一般的には REIT が公表する6ヶ月ごとの決算期末時点での鑑定評価額を時価とする)したベースでの一口当たり純資産で除した数値である。
- ロ. 誤り。J-REIT 市場における常に 0.6 倍まで下落した時期もあれば 1.6 倍を超過した時期もあった。
- ハ. 誤り。仮に 1 年後の不動産価格を前提とした NAV 倍率=1.0 倍が適正数値であると仮定する。現在の不動産価格を前提とした NAV 倍率が 1.2 倍である場合、現在の投資口価格(株価)は今後 1 年間

で不動産価格が10%上昇することを織り込んでいると言える。なお、LTVは50%とする。
ニ、正しい。